

권리보호요청제도에 대한 안내

(근거 : 「주세사무처리규정」 제2조의3)

안녕하십니까?

권리보호요청제도에 대해 아래와 같이 안내해 드리니 국세행정 진행과정에서 권리보호요청 대상에 해당되는 경우 동 제도를 이용하시기 바랍니다.

☐ 권리보호요청 제도란?

- 국세행정 진행과정에서 납세자의 권리가 부당하게 침해되고 있거나 현저한 권리침해가 예상되는 경우 납세자(세무대리인)가 납세자보호담당관에게 권리의 구제를 요청하는 제도입니다.

☐ 권리보호요청 대상행위 (일반 국세행정 관련)

- ① 소명자료 제출·고충민원·불복청구·체납세액 완납 등의 절차가 완료되었으나 그에 필요한 결정취소·환급·압류해제 등 후속처분을 지연하는 행위
- ② 사전예고(독촉) 없이 재산을 압류하거나 소명안내 없이 과세자료에 의한 고지처분을 진행하는 행위(관련 법령 또는 규정에 의한 경우 제외)
- ③ 납세자가 권리구제 등의 필요에 의해 본인의 과세정보에 대해 열람 또는 제공 요구를 한 경우, 특별한 사유 없이 이를 거부하거나 제공을 지연하는 행위
- ④ 납세자 또는 세무대리인에게 금품·향응 또는 업무집행과 직접 관련 없는 사적편의 제공을 요구하는 행위
- ⑤ 납세자가 제출한 자료나 업무상 취득한 자료를 관련 법령에 의하지 않고 타인에게 제공 또는 누설하거나 사적인 용도로 사용하는 행위
- ⑥ 과세자료 처리 등에 있어 세금의 부과징수와 관련 없는 자료 또는 소명을 무리하게 요구하는 행위

☐ 권리보호요청 방법

- 권리침해사실을 권리보호요청서*에 작성하여 지방청 또는 세무서의 납세자보호담당관에게 제출하시면 됩니다.

* 권리보호요청서 서식은 국세청 누리집에서 내려받을 수 있으며, 양식에 관계없이 권리침해사실을 자유롭게 작성하여 제출하셔도 됩니다.

⇒ 국세청(www.nts.go.kr) > 국세정보 > 세무서식 > “권리보호요청서”

○○지방국세청장 (○○세무서장) (관인 생략)